HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÀI GIẢNG MÔN

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Giảng viên: TS. Trần Đoàn Hạnh

Điện thoại/E-mail: hanhtd@ptit.edu.vn

Bộ môn: Kinh tế - Khoa QTKD 1

Học kỳ/Năm biên soạn: 2026

Chương 1
Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật

1.1 Lý luận chung về nhà nước

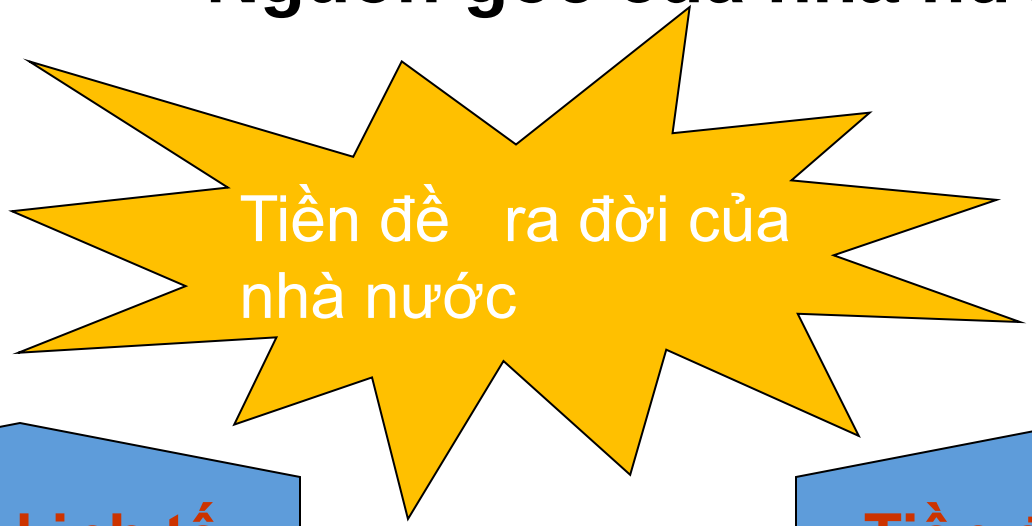
Lý luận cơ bản

- Nguồn gốc của nhà nước
- Định nghĩa nhà nước
- Các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước
- Bản chất của nhà nước
- Các kiểu và hình thức nhà nước

1.1 Lý luận chung về nhà nước

- Bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam
- Chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam
- Bộ máy của nhà nước CHXHCN Việt Nam
- Vấn đề nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

Nguồn gốc của nhà nước



Tiền đề kinh tế

Chế độ tư hữu về tài sản

Tiền đề xã hội

Sự phân hoá xã hội thành các giai cấp đối kháng và mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt, và gay gắt đến mức không thể điều hoà được nữa

Khái niệm nhà nước



Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị , một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội , thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị

Dấu hiệu đặc trưng của nhà nước

- Là một tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt
- Thực hiện quản lý dân cư theo lãnh thổ
- Có chủ quyền quốc gia
- Ban hành pháp luật và thực hiện quản lý bắt buộc với công dân
- Quy định các loại thuế và thực hiện thu thuế dưới hình thức bắt buộc



Bản chất của nhà nước

Tính giai cấp

-Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp

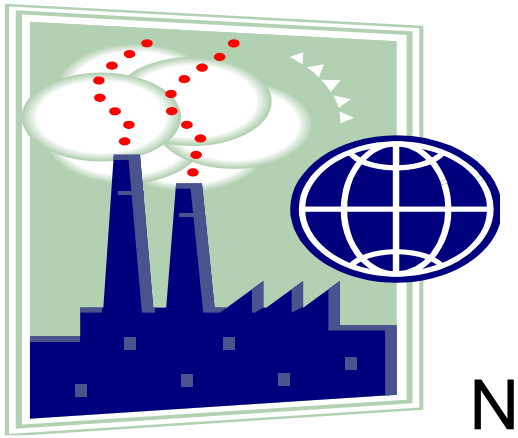
- Nhà nước là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác

Vai trò xã hội

Nhà nước là một tổ chức quyền lực công là phương thức tổ chức bảo đảm lợi ích chung của xã hôi.

Các kiểu nhà nước

Nhà nước XHCN



Nhà nước tư sản

Nhà nước phong kiến

Nhà nước chủ nô

HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC

Hình thức nhà nước

Hình thức chính thể

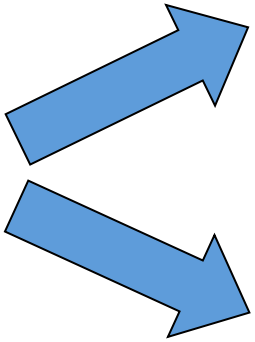
là sự tổ chức nhà nước theo các đơn vị hành chính – lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước, giữa cơ quan nhà nước trung ương với cơ quan nhà nước địa phương

Hình thức cấu trúc

Nhà nước liên bang

Chế độ chính trị

Là toàn bộ các phương pháp, cách thức, phương tiện mà các cơ quan nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước



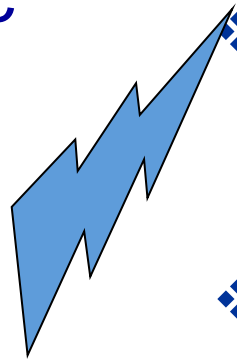


Chế độ phản dân chủ



Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bản chất bao trùm chi phối mọi lĩnh vực của đời sống nhà nước hiện nay là



Tính nhân dân

- Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước
- Là nhà nước của tất cả các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam
- tổ chức và hoạt động trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng trong mối quan hệ giữa nhà nước và công dân
- Dân chủ rộng rãi trong lĩnh vực kinh tế xã hội
- Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu và hợp tác



Chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam



Chức năng đối nội

- Chức năng kinh tế
- Chức năng xã hội
- Chức năng đảm bảo sự ổn định, an ninh chính trị

Chức năng đối ngoại

- Bảo vệ tổ quốc
- Thiết lập củng cố phát triển quan hệ đối ngoại
- Tham gia bảo vệ hoà bình và tiến bộ thế giới

Hệ thống chính trị

Khái niệm

là tổng thể các thiết chế chính trị tồn tại và hoạt động trong mối liên hệ hữu cơ với nhau nhằm tạo ra một cơ chế thực hiện quyền lực của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hệ thống chính trị

- Đảng cộng sản Việt Nam
- Nhà nước Cộng hoà XHCNVN
- Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội

Hệ thống chính trị

Đặc điểm

- Là một hệ thống tổ chức chặt chẽ, khoa học trên cơ sở phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức
- Có sự thống nhất cao về lợi ích lâu dài cũng như mục tiêu hoạt động

PHẦN 2 – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT

- Nguồn gốc của pháp luật
- Bản chất của pháp luật
- Kiểu pháp luật
- Chức năng của pháp luật

Nguồn gốc của pháp luật



Chế độ tư hữu về tài sản

Sự phân hoá xã hội thành các giai cấp đối kháng và mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt, và gay gắt đến mức không thể điều hoà được nữa

Bản chất của pháp luật

Tính giai cấp

-Phản ánh ý chí nhà nước của giai cấp thống trị trong xã hội

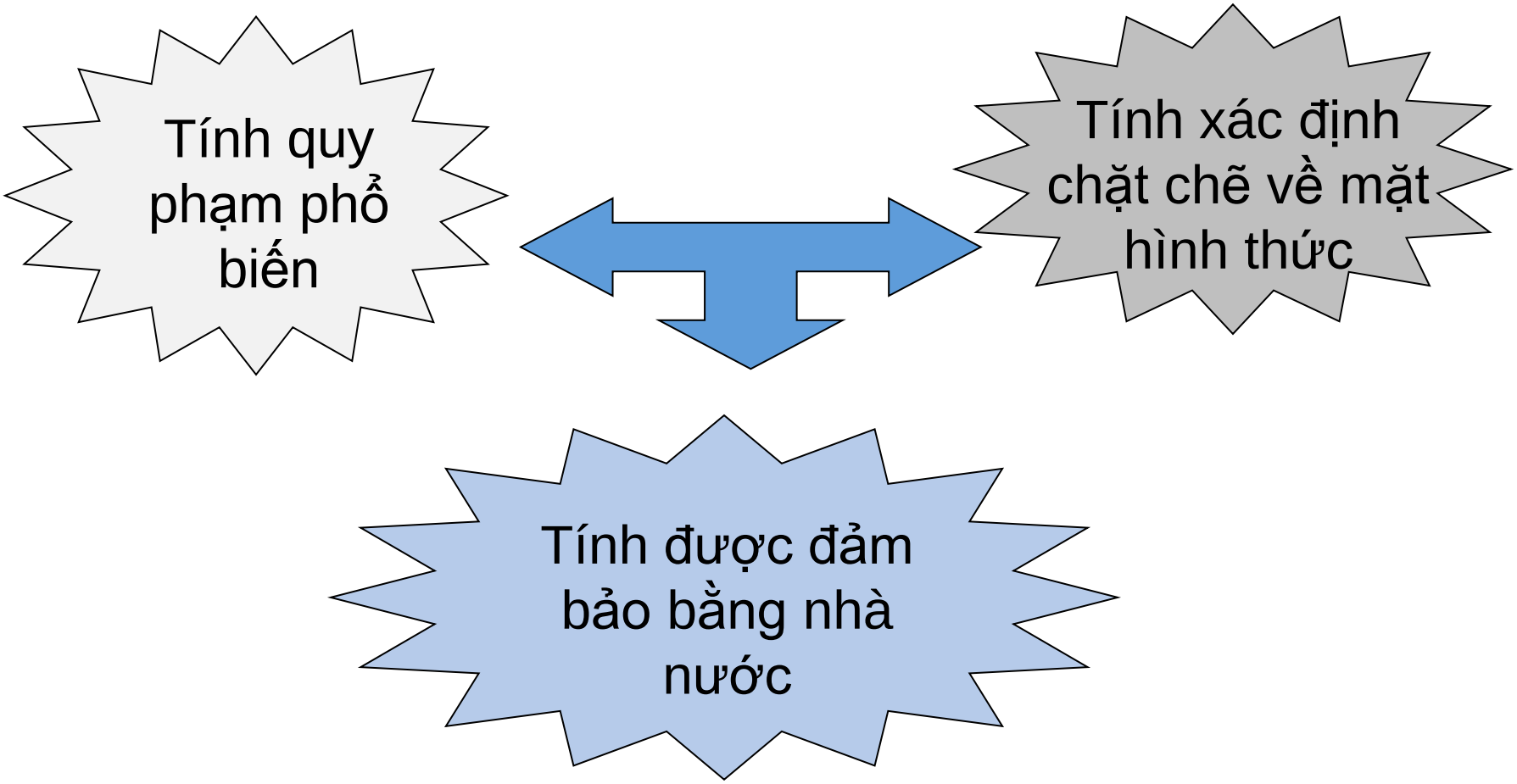
- Điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển theo mục tiêu, trật tự phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị

Vai trò xã hội

- Ghi nhận những cách xử sự hợp lý được số đông chấp nhận

- Là công cụ để điều chỉnh các quá trình xã hội

CÁC THUỘC TÍNH CỦA PHÁP LUẬT



CHỨC NĂNG CỦA PHÁP LUẬT

- Chức năng điều chỉnh
- Chức năng bảo vệ
- Chức năng giáo dục

Các kiểu pháp luật



Pháp luật XHCN

Pháp luật tư sản

Pháp luật phong kiến

Pháp luật chủ nô

Bản chất của pháp luật Việt Nam



Là pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

- Pháp luật là công cụ thực hiện đường lối chính sách của Đảng
- Pháp luật là công cụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động
- Pháp luật là công cụ quản lý của Nhà nước

Chương 2

Quy phạm pháp luật – Văn bản quy phạm pháp luật

Quan hệ pháp luật

Quy phạm pháp luật



Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận.

Đặc điểm của quy phạm pháp luật

- Thể hiện ý chí của nhà nước.
- Mang tính bắt buộc chung.
- Được nhà nước ban hành hoặc thừa nhận.
- Được nhà nước bảo đảm thực hiện.

Cơ cấu của Quy phạm pháp luật

Giả định

Quy định

Chế tài

Giả định thường nói về địa điểm thời gian, các chủ thể, các hoàn

Nêu lên những biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến áp dụng đối với chủ thể không thực hiện đúng mệnh lệnh của nhà nước đã nêu trong bộ phận quy định của quy phạm pháp luật.

mệnh thự rường phạn

Nêu quy tắc xử sự buộc mọi chủ thể phải xử sự theo khi ở vào hoàn cảnh đã nêu trong phần giả định của quy phạm.

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định...

(Theo Điều 2 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật)

Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật

- Là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.
- Là văn bản có chứa đựng các quy tắc xử sự chung mang tính bắt buộc.
- Là văn bản được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội
- Tên gọi, nội dung, trình tự ban hành được quy định cụ thể trong luật

Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- Thẩm quyền của Quốc hội và Ủy ban thường vụ quốc hội.
- Thẩm quyền của Chủ tịch nước
- Thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ
- Thẩm quyền của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân
- Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

- Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo thời gian
- Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo không gian
- Hiệu lực của văn bản theo đối tượng tác động
- Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

Quan hệ pháp luật



Là hình thức pháp lý của các quan hệ xã hội. Xuất hiện trên cơ sở sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật đối với quan hệ xã hội tương ứng và các bên tham gia quan hệ pháp luật đó đều mang những quyền và nghĩa vụ pháp lý được quy phạm pháp luật quy định

Đặc điểm của quan hệ pháp luật

- Mang tính ý chí.
- Là một loại quan hệ tư tưởng thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội.
- Xuất hiện trên cơ sở quy phạm pháp luật.
- Các bên tham gia (chủ thể) quan hệ pháp luật mang những quyền và nghĩa vụ pháp lý mà quy phạm pháp luật dự kiến trước.
- Được bảo đảm thực hiện bằng nhà nước.
- Mang tính xác định cụ thể

Các yếu tố của quan hệ pháp luật

❖ ***Chủ thể của quan hệ pháp luật***

Chủ thể của quan hệ pháp luật là các bên tham gia quan hệ pháp luật có năng lực chủ thể, bao gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi.

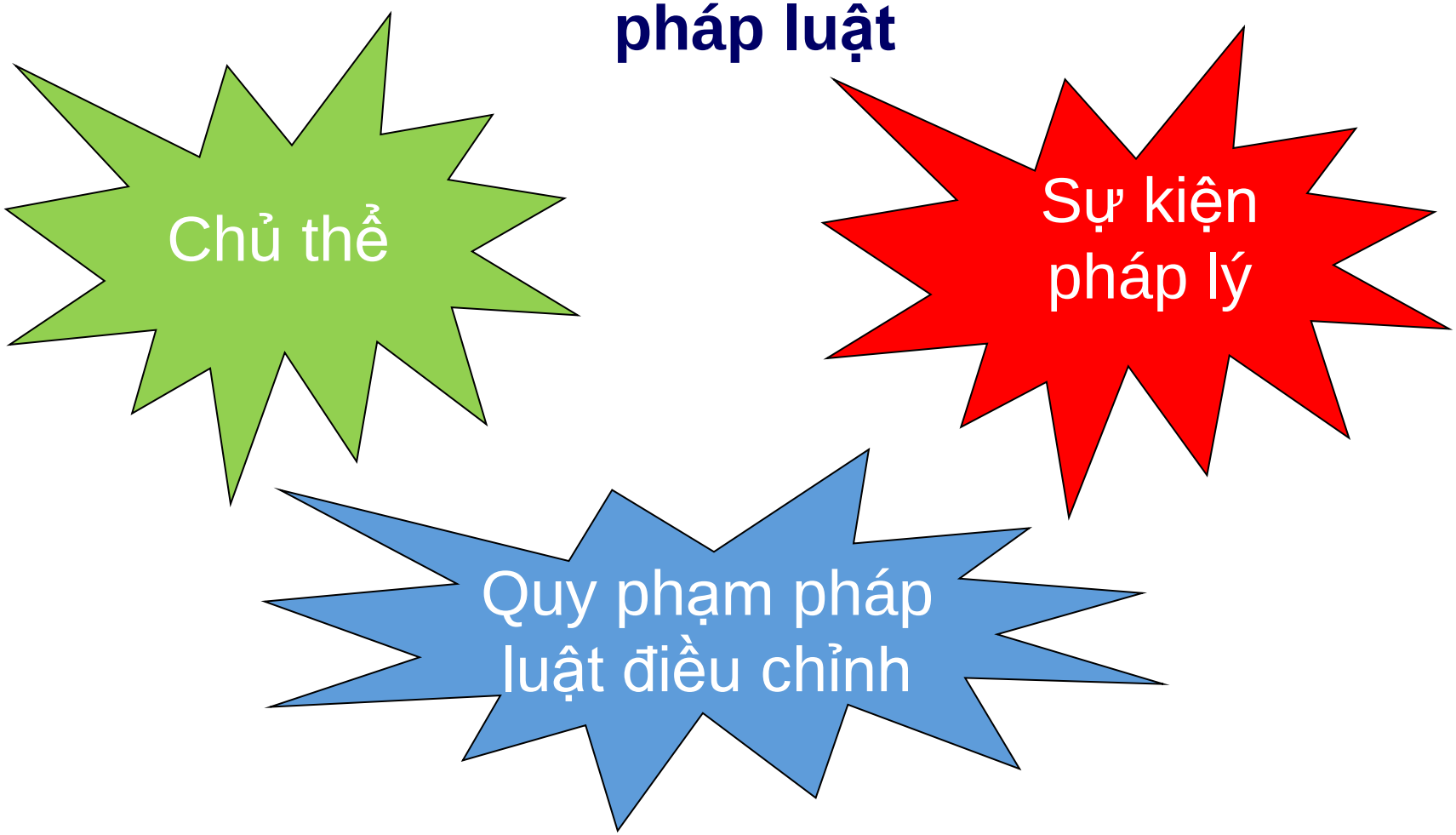
❖ ***Khách thể của quan hệ pháp luật***

là những lợi ích vật chất, chính trị hoặc tinh thần mà các công dân, tổ chức, cơ quan nhà nước mong muốn đạt được nhằm thỏa mãn những nhu cầu của mình khi tham gia vào các quan hệ pháp luật và thực hiện quyền chủ thể, nghĩa vụ pháp lý.

❖ ***Nội dung của quan hệ pháp luật***

Bao gồm quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý

Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật



Chương 3

Vi phạm pháp luật – Trách nhiệm pháp lý

Vi phạm pháp luật

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ do các chủ thể có năng lực hành vi thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý gây hậu qủa thiệt hại cho xã hội.



- Là hành vi của con người
- Có tính chất trái pháp luật
- Có lỗi

Cấu thành vi phạm pháp luật

- _Mặt khách quan
- Mặt chủ quan
- Khách thể
- Chủ thể

Mặt khách quan

- Là hành vi thể hiện bằng hành động hoặc không hành động.
- Tính chất trái pháp luật của hành vi
- Gây thiệt hại chung cho xã hội hoặc thiệt hại trực tiếp về vật chất hoặc tinh thần cho từng thành viên cụ thể của xã hội.
- Quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả,
- Thời gian, địa điểm, phương tiện vi phạm.

Mặt Chủ quan

- Là hành vi có lỗi
- Động cơ
- Mục đích



Vi phạm pháp luật

Chủ thể

Là cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

Khách thể

Là các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh và bảo vệ

Các loại vi phạm pháp luật

- Vi phạm hình sự
- Vi phạm hành chính
- Vi phạm dân sự
- Vi phạm kỷ luật

Trách nhiệm pháp lý

Là sự phản ứng tiêu cực của nhà nước đối với các chủ thể thực hiện vi phạm pháp luật

Đặc điểm

- Cơ sở thực tế là vi phạm pháp luật
- Cơ sở pháp lý của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý là quyết định do cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền ban hành đã có hiệu lực pháp luật.
- Là một loại biện pháp cưỡng chế nhà nước đặc thù

Các loại trách nhiệm pháp lý

- Trách nhiệm hình sự
- Trách nhiệm hành chính
- Trách nhiệm dân sự
- Trách nhiệm kỷ luật
- Trách nhiệm vật chất

Chương 4
Luật Hiến pháp

Luật Hiến pháp Việt Nam

- Luật hiến pháp Việt Nam bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội có liên quan đến việc tổ chức quyền lực nhà nước.

Đối tượng điều chỉnh

- - Nguồn gốc của quyền lực nhà nước, bản chất nhà nước.
- - Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, các tổ chức và cá nhân thực hiện quyền lực nhà nước.
- - Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân.

Phương pháp điều chỉnh

- Định nghĩa
- Bắt buộc
- Quyền uy

1.Chế độ chính trị

- Nêu bản chất của nhà nước
- Mục đích hoạt động của nhà nước
- Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng
- Chính sách dân tộc
- Phương thức sử dụng quyền lực nhà nước
- Quy định nguyên tắc bầu cử
- Cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân
- Quy định đường lối đối ngoại
- Khẳng định quyền dân tộc cơ bản

2. Quyền con người ; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Ở nước CHXHCN Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Quyền con người ; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân



Quyền và nghĩa vụ của công dân luôn đi cùng nhau

- Trong lĩnh vực chính trị
- Trong lĩnh vực kinh tế
- Trong lĩnh vực tự do cá nhân
- Trong lĩnh vực văn hóa xã hội

3.Chế độ kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

- Chính sách văn hóa, giáo dục, KHCN và môi trường
- Chính sách kinh tế



Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Việt Nam

- Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
- Quyền lực Nhà nước thống nhất
- Đảng cộng sản lãnh đạo đối với nhà nước
- Tập trung dân chủ
- Pháp chế xã hội chủ nghĩa
- Bảo đảm sự đoàn kết và bình đẳng giữa các dân tộc

5. Tổ chức bộ máy Nhà nước

a. Cơ quan quyền lực nhà nước



- Quốc hội : là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam do cử tri cả nước bầu ra
- Hội đồng nhân dân: là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương do nhân dân địa phương bầu ra.

b. Cơ quan quản lý nhà nước





Cơ quan quản lý nhà nước



Chính phủ

- Là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.
- Thống nhất quản lý các lĩnh vực trên phạm vi toàn quốc.
- Chịu trách nhiệm trước Quốc hội.
- Đứng đầu là Thủ tướng.

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP



Là những cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực công tác trong phạm vi cả nước. Đứng đầu là Bộ trưởng, Bộ trưởng là thành viên của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân



UBND các cấp là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, thực hiện sự quản lý thống nhất mọi mặt đời sống xã hội ở địa phương.

UBND được tổ chức thành 2 cấp.

c. Cơ quan xét xử



TÒA ÁN NHÂN DÂN

Tòa án nhân dân



Tòa án là cơ quan nhân danh nhà nước thực hiện chức năng xét xử. Bao gồm

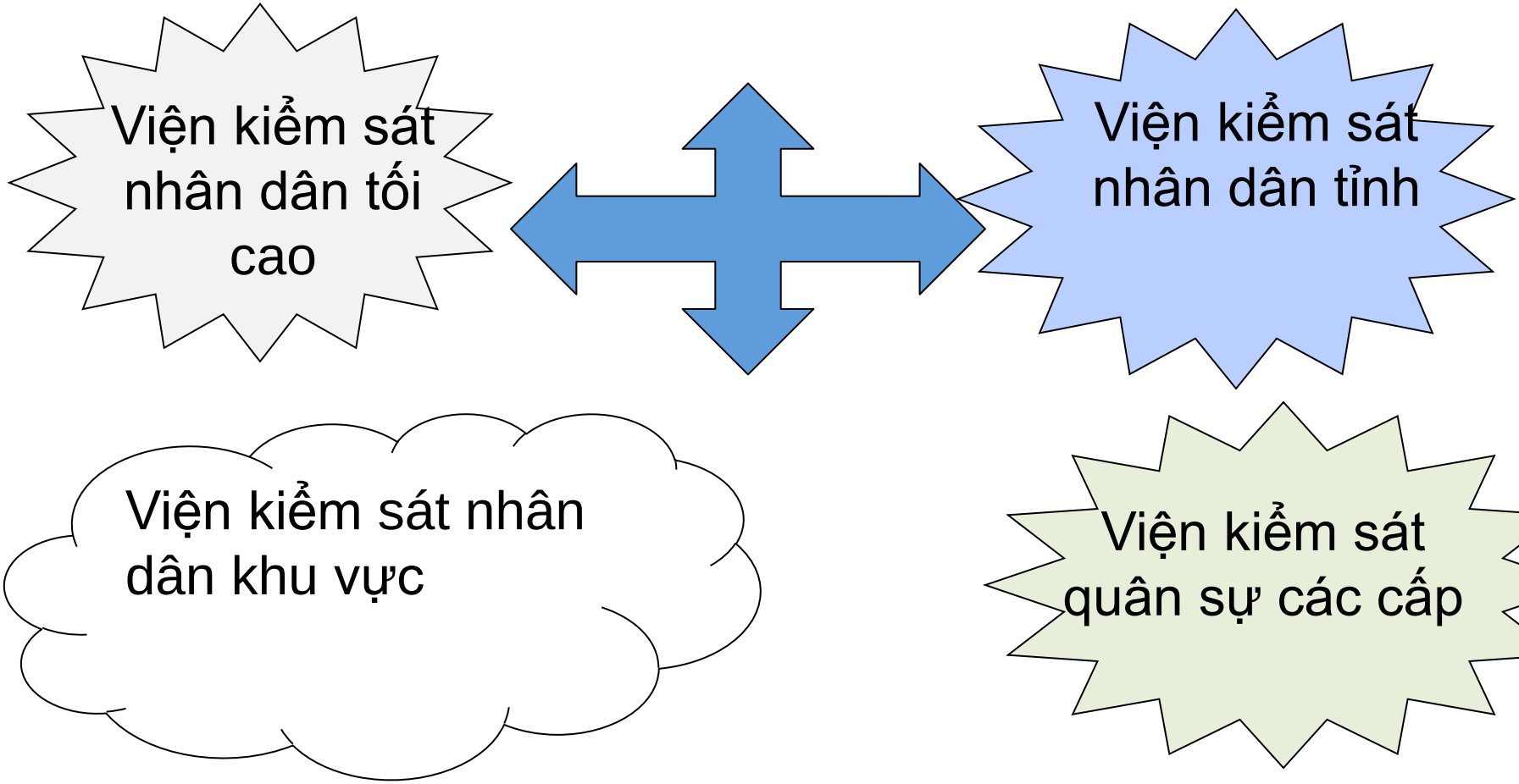
- Tòa án nhân dân tối cao
- Tòa án nhân dân tỉnh
- Tòa án nhân dân khu vực
- Tòa án quân sự các cấp

d. Cơ quan kiểm sát



Được tổ chức để thực hiện quyền công tố và để kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Tổ chức các cơ quan kiểm sát



e. Chủ tịch nước

Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nhà nước về đối nội và đối ngoại.

Chương 5

Luật Hành chính

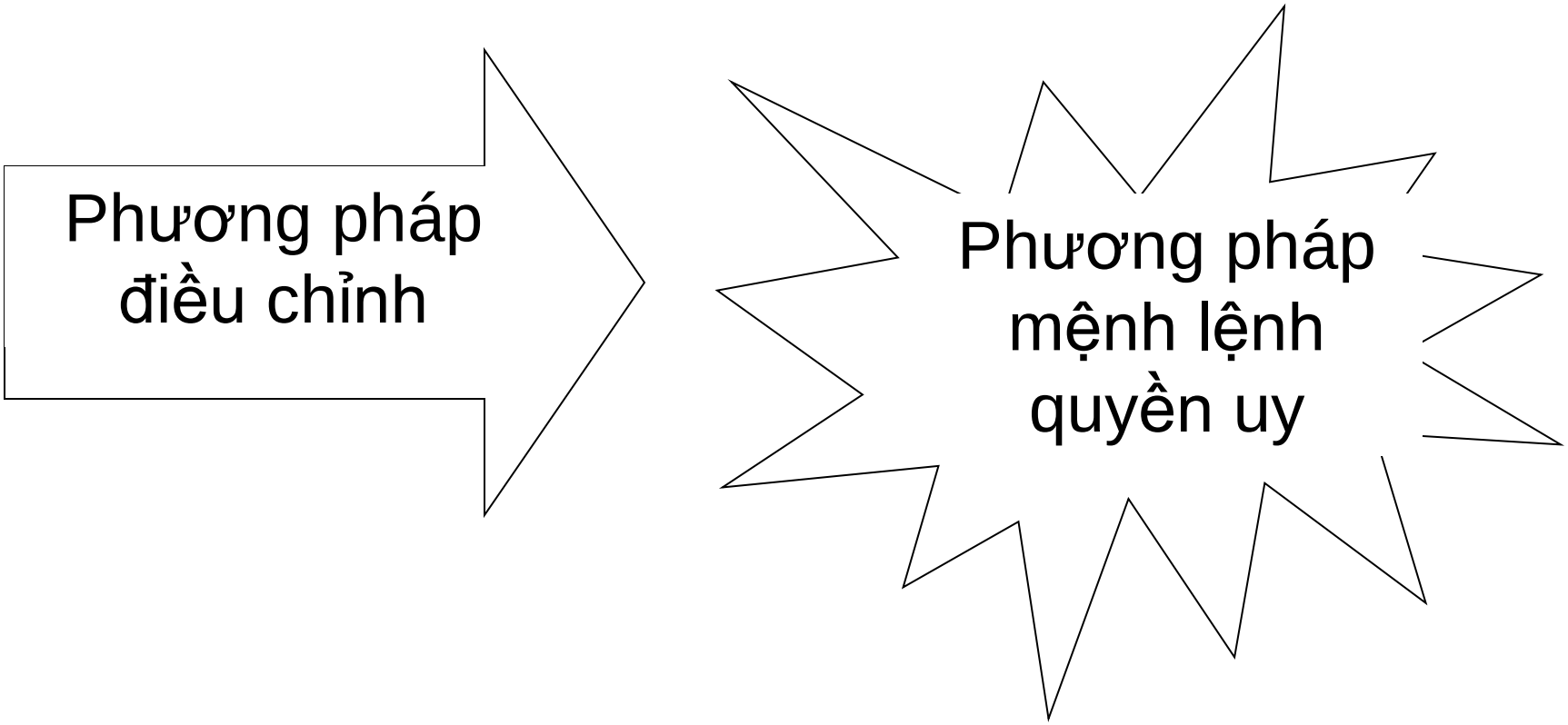
Luật hành chính Việt Nam

Là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Đối tượng điều chỉnh

- Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.
- Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động xây dựng, tổ chức công tác nội bộ của các cơ quan nhà nước khác
- Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nước khác hoặc các tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Phương pháp điều chỉnh



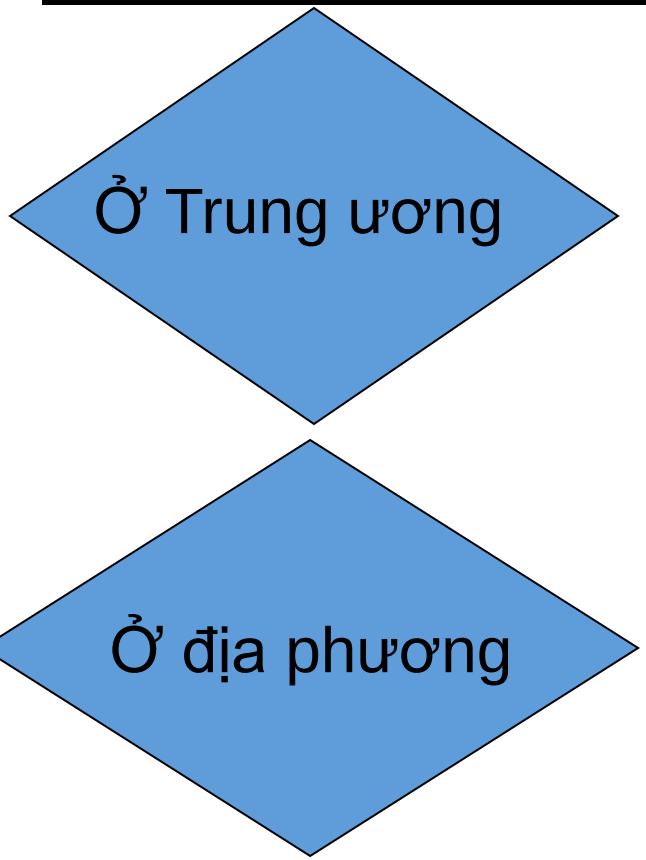
Cơ quan hành chính nhà nước

Là những bộ phận hợp thành của bộ máy quản lý được thành lập để chuyên thực hiện chức năng quản lý nhà nước

Đặc điểm

- Tập hợp những con người có tính độc lập tương đối về cơ cấu-tổ chức.
- Chịu sự giám sát lãnh đạo của các cơ quan quyền lực tương ứng.
- Thực hiện các hoạt động mang tính dưới luật
- Thẩm quyền chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động chấp hành và điều hành.
- Tất cả các cơ quan có mối quan hệ chặt chẽ có trung tâm chỉ đạo là Chính phủ.

Hệ thống cơ quan nhà nước



- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
- Bộ, các cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác trực thuộc Chính phủ.

- UBND các cấp, Chủ tịch UBND.
- Các cơ quan chuyên môn của UBND (Sở,phòng…)
- Ban lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của nhà nước

Công chức nhà nước

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng vào vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp xã; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an; trong tổ chức cơ yếu mà không phải là người làm công tác cơ yếu, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đặc trưng của công chức nhà nước

- Công chức nhà nước là người thực hiện một công vụ nào đó của Nhà nước.
- Hoạt động thi hành công vụ của công chức không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, đó là những hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý nhà nươc nói chung.
- Công chức được hưởng lương do ngân sách nhà nước trả.

Các loại công chức nhà nước

- Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố Trực thuộc trung ương ; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh.
- Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân
- Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm, hoặc giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

Các loại công chức nhà nước

- Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm, vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp Tỉnh, cấp huyện

- Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm, vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội;

- Thẩm phán toà án nhân dân, kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân;

Các loại công chức nhà nước

- Người được tuyển dụng, bổ nhiệm, hoặc giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;

- Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ; người đứng đầu tổ chức chính trị-xã hội xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã);

Nội dung chủ yếu của chế độ pháp lý về Cán bộ công chức

- Quyền lợi
- Nghĩa vụ
- Những việc cán bộ công chức không được làm
- Khen thưởng
- Kỷ luật
- Tuyển dụng

Vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính là những hành vi (hành động hoặc không hành động) trái pháp luật do các chủ thể của luật hành chính thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm hại tới các quan hệ xã hội do luật hành chính bảo vệ và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Vi phạm hành chính



- là hành vi trái pháp luật hành chính

- Xâm hại tới những quan hệ xã hội do luật hành chính bảo vệ

- là hành vi có lỗi

- Chủ thể thực hiện vi phạm hành chính có thể là cá nhân hoặc tổ chức .

Trách nhiệm hành chính

Là một dạng của trách nhiệm pháp lý được áp dụng trong hoạt động quản lý – hoạt động hành chính nhà nước theo quy định của luật hành chính. Đó là sự áp dụng những biện pháp cưỡng chế hành chính mang tính chất xử phạt hoặc khôi phục lại những quyền và lợi ích bị xâm hại được quy định trong những chế tài của quy phạm pháp luật hành chính bởi cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đối với những chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Đặc điểm của trách nhiệm hành chính

Cơ sở của trách nhiệm hành chính là vi phạm hành chính

Tính chất của trách nhiệm hành chính ít nghiêm khắc hơn trách nhiệm hình sự

Trách nhiệm hành chính áp dụng đối với mọi công dân

Các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính

Các hình thức xử phạt VPHC bao gồm

- - Cảnh cáo;
- - Phạt tiền;
- - Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
- - Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;
- - Trục xuất.

Đi kèm theo các hình thức xử phạt là các biện pháp khắc phục hậu quả.

Các hình thức xử lý vi phạm hành chính

- Giáo dục tại xã, phường, thị trấn
- Đưa vào trường giáo dưỡng
- Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
- Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

UBND các cấp.

Cơ quan cảnh sát, bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, thuế vụ, quản lý thị trường và những cơ quan thực hiện chức năng thanh tra nhà nước chuyên ngành.

Tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự.

Pháp luật về phòng chống tham nhũng

- Khái niệm
- Đặc điểm
- Nguyên nhân
- Hậu quả
- Các biện pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Tham nhũng là gì?

Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã sử dụng chức vụ quyền hạn của mình làm trái pháp luật để mưu cầu lợi ích riêng.





Đặc điểm của hành vi tham nhũng

- Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ,quyền hạn;
- Khi thực hiện hành vi tham nhũng người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái PL để mưu lợi riêng;
- Động cơ của người có hành vi tham nhũng là vì vụ lợi.

Các tội phạm về tham nhũng

- Tội tham ô tài sản;
- Tội nhận hối lộ;
- Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;
- Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
- Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ;
- Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;
- Tội giả mạo trong công tác



Nguyên nhân tham nhũng

- Những hạn chế trong chính sách, pháp luật;
- Những hạn chế trong quản lý, điều hành nền kinh tế và trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội;
- Những hạn chế trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng;
- Những hạn chế trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, công chức cũng như trong hoạt động bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ;
- Những hạn chế trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tham nhũng.

Tác hại của tham nhũng



- Tác hại về chính trị
- Tác hại về kinh tế
- Tác hại về xã hội



Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tham nhũng



- Chấp hành PL về phòng, chống tham nhũng
- Lên án, đấu tranh với những người có hành vi tham nhũng;
- Phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng;
- Hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền trong việc xác minh, xử lý hành vi này;
- Kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách PL về phòng chống tham nhũng.

Chương 6

Luật dân sự và luật tố tụng dân sự

LUẬT DÂN SỰ









Các quan hệ tài sản

Là quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản dưới dạng một tư liệu sản xuất, một tư liệu tiêu dùng hoặc dịch vụ tạo ra một tài sản nhất định.

Các quan hệ nhân thân

Là quan hệ giữa người với người không mang tính kinh tế, không tính được thành tiền. Nó phát sinh do một giá trị tinh thần gắn liền với 1 người hoặc 1 tổ chức nhất định và không dịch chuyển được.



Phương pháp điều chỉnh

- Thoả thuận
- Bình đẳng
- Tự chịu trách nhiệm bằng tài sản

LUẬT DÂN SỰ

Chế định về thừa kế

Chế định về hợp đồng dân sự và nghĩa vụ dân sự

Chế định về quyền sở hữu

MỘT SỐ CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN

CHẾ ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU

Khái niệm

Quyền sở hữu là phạm trù pháp lý gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ về sở hữu đối với các quan hệ vật chất trong xã hội.

Theo nghĩa khách quan

là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước đặt ra nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực chiếm hữu, sử dụng và định đoạt các tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng trong xã hội.

Theo nghĩa chủ quan

là cách xử sự của chủ sở hữu trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản trong phạm vi luật định. Những quyền này xuất hiện dựa trên cơ sở các quy phạm pháp luật khách quan nói trên và do các quy phạm đó quyết định.

CHẾ ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU

NỘI DUNG



Quyền chiếm hữu

Là quyền của chủ sở hữu tự mình nắm giữ hoặc quản lý tài sản thuộc sở hữu của mình

Quyền sử dụng

Là quyền của chủ sở hữu tự mình khai thác công dụng, hưởng hoa lợi hoặc lợi tức có được từ tài sản.

Quyền định đoạt

Là quyền của chủ sở hữu tự mình định đoạt tài sản thông qua việc chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó

CHẾ ĐỊNH VỀ THỪA KẾ

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người chết cho những người còn sống



Một số khái niệm và quy định chung

Người để lại di sản thừa kế

là người mà sau khi chết có tài sản để lại cho người khác theo trình tự thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật

Di sản thừa kế

- Những tài sản riêng
- Phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác

Người thừa kế

- Cá nhân

Phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết

- Tổ chức

Phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế

Thời điểm mở thừa kế

là thời điểm mà người có tài sản để lại chết

CÁC LOẠI THỪA KẾ

Thừa kế theo di chúc

Là việc chuyển di sản thừa kế của người đã chết cho những người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi còn sống



Thừa kế theo Pháp luật

Là việc chuyển dịch di sản của người chết cho người còn sống theo các qui định của pháp luật.



THỪA KẾ THEO DI CHÚC

Di chúc

Là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết



Điều kiện có hiệu lực của di chúc

- Người lập di chúc minh mẫn sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị đe doạ lừa dối hoặc cưỡng ép; Có năng lực hành vi
- Nội dung trong di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội
- Hình thức di chúc không trái với qui định của pháp luật



Hình thức của di chúc

- Bằng văn bản
- Có thể di chúc bằng lời nói nhưng chỉ được áp dụng trong trường hợp tính mạng của người để lại di chúc bi cái chết đe doạ mà không thể lập di chúc bằng văn bản được.

THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

Các trường hợp áp dụng

- Người có di sản không để lại di chúc hoặc di chúc không có hiệu lực pháp luật
- Người được chỉ định trong di chúc chết trước người có di sản, bị tước quyền thừa kế hoặc khước từ hưởng thừa kế.

Diện thừa kế

Là phạm vi những người có quyền hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật và được xác định theo quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng giữa người thừa kế và những người để lại thừa kế.

Hàng thừa kế

Diện thừa kế được chia thành ba hàng thừa kế

- *Hàng thứ nhất :* Vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết
- *Hàng thứ 2 gồm:* Ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội,bà nội, ông ngoại, bà ngoại.
- *Hàng thứ 3 gồm:* Cụ nội, ngoại, bác, chú, cô, dì, cậu, cháu ruột của người chết, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại

Nguyên tắc chia thừa kế

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu những người ở hàng thừa kế trước không còn ai, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động của người lập di chúc được hưởng phần di sản bằng 2/3 xuất của 1 người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó.

Thừa kế thế vị

Thừa kế thế vị được áp dụng trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ



Khái niệm

Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự

Các loại Hợp đồng dân sự

- Hợp đồng song vụ
- Hợp đồng đơn vụ
- Hợp đồng chính
- Hợp đồng phụ
- Hợp đồng vì lợi ích của người thứ 3
- Hợp đồng có điều kiện

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

Hình thức của Hợp đồng dân sự

Lời nói



Văn bản



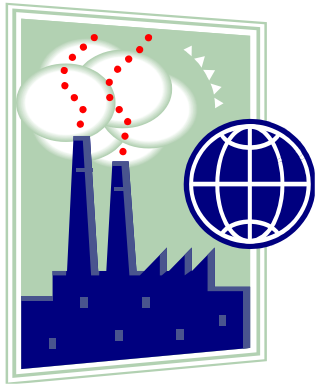
Hành vi cụ thể



Chủ thể của hợp đồng dân sự



Cá nhân



Pháp nhân và các chủ thể khác

NGHĨA VỤ DÂN SỰ

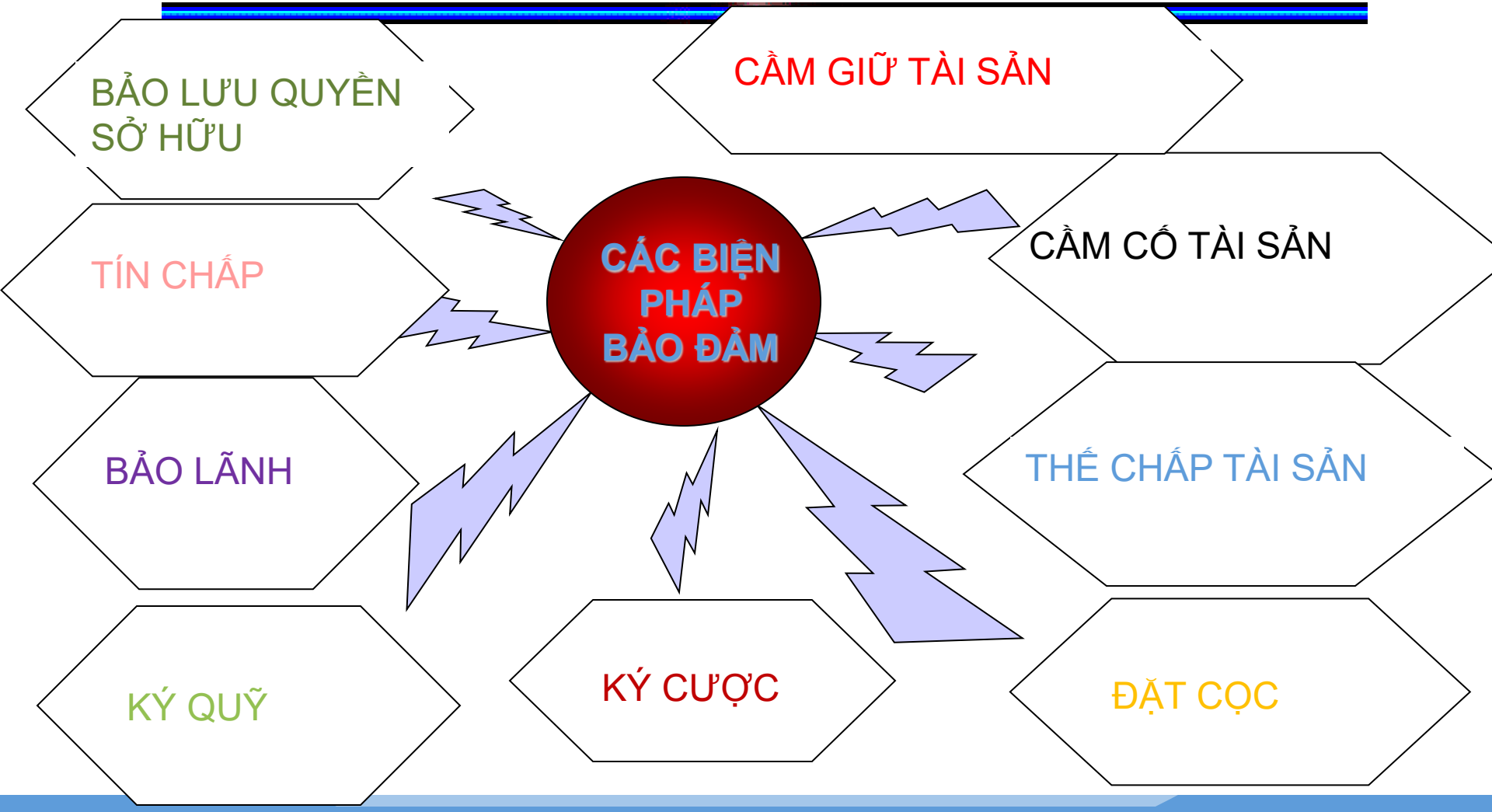
KHÁI NIỆM

Nghĩa vụ dân sự là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (gọi chung là bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền , trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc khác hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác (bên có quyền).

CĂN CỨ PHÁT SINH

- Hợp đồng dân sự
- Hành vi pháp lý đơn phương
- Thực hiện công việc không có uỷ quyền
- Chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật
- Gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật
- Những căn cứ khác do pháp luật quy định

CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ



LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Khái niệm

Luật tố tụng dân sự là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh giữa toà án, viện kiểm sát với những người tham gia tố tụng trong quá trình toà án giải quyết vụ án dân sự

Chủ thể

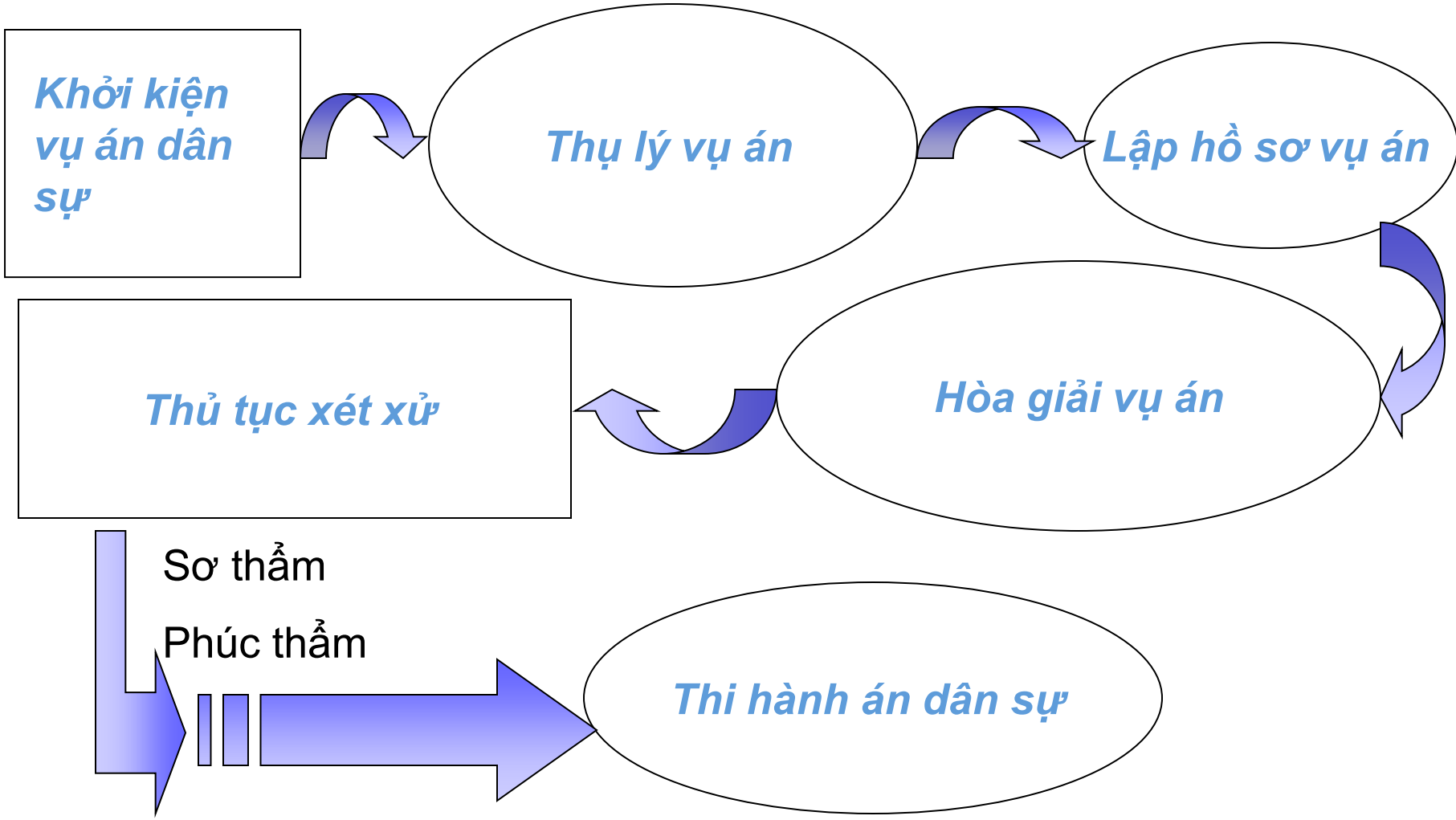


Toà án nhân dân

Người tham gia tố tụng

Đương sự, người đại diện, bảo vệ quyền lợi của đương sự, viện kiểm sát khởi tố, tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung; người làm chứng, người giám định, người phiên dịch.

Trình tự thủ tục giải quyết vụ án dân sự



Chương 7

Luật hình sự và luật tố tụng hình sự

LUẬT HÌNH SỰ

KHÁI NIỆM

Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, xác định những hành vi nào nguy hiểm cho xã hội là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với các tội phạm.

Phần chung

Bao gồm loại quy phạm quy định những nguyên tắc, nhiệm vụ của luật hình sự, những vấn đề chung về tội phạm và hình phạt...

Phần các tội phạm

Bao gồm loại quy phạm quy định các tội phạm cụ thể, loại và mức hình phạt với các loại tội phạm.

LUẬT HÌNH SỰ

Đối tượng điều chỉnh

là những quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước với người phạm tộikhi người này thực hiện một hành vi mà nhà nước quy định là tội phạm

Phương pháp điều chỉnh

là phương pháp quyền uy. Đó là phương pháp sử dụng quyền lực nhà nước trong việc điều chỉnh các quan hệ pháp luật hình sự giữa nhà nước và người phạm tội.

TỘI PHẠM

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong trong bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật XHCN

TỘI PHẠM

DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM

- Tính nguy hiểm cho xã hội.
- Tính có lỗi của tội phạm.
- Tính trái pháp luật hình sự.
- Tính phải chịu hình phạt.

PHÂN LOẠI TỘI PHẠM

- Tội phạm ít nghiệm trọng
- Tội phạm nghiêm trọng
- Tội phạm rất nghiêm trọng
- Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH TỘI PHẠM

- **Khách thể của tội phạm**
- **Mặt khách quan của tội phạm**
- **Chủ thể của tội phạm**
- **Mặt chủ quan của tội phạm**

HÌNH PHẠT



Hình phạt

là biện pháp cưỡng chế nhà nước nghiêm khắc nhất được quy định trong luật hình sự do toà án nhân danh nhà nước áp dụng đối với người thực hiện tội phạm theo một trình tự riêng biệt, nhằm trừng trị, cải tạo, giáo dục người phạm tội và ngăn ngừa tội phạm

- Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước nghiêm khắc nhất, nó có thể tước bỏ những quyền và lợi ích thiết thân của người bị kết án
- Hình phạt được quy định trong luật hình sự và chỉ được áp dụng cho chính cá nhân người đã thực hiện tội phạm
- Hình phạt do toà án nhân danh nhà nước áp dụng đối với người phạm tội.
- Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước đặc biệt đảm bảo cho luật hình sự có thể thực hiện được nhiệm vụ bảo vệ, giáo dục

HỆ THỐNG HÌNH PHẠT VỚI NGƯỜI PHẠM TỘI

HỆ THỐNG HÌNH PHẠT



Hình phạt chính

Cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình…



Hình phạt bổ sung

Cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, tịch thu tài sản, phạt tiền, trục xuất (khi không áp dụng là hình phạt chính)

CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP

- Tịch thu vật và tiền bạc trực tiếp liên quan đến tội phạm
- Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi
- Bắt buộc chữa bệnh

HỆ THỐNG HÌNH PHẠT VỚI PHÁP NHÂN TM

HỆ THỐNG HÌNH PHẠT



Hình phạt chính

Phạt tiền; Đình chỉ hoạt động có thời hạn; Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn



Hình phạt bổ sung

Cấm kinh doanh, Cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; Cấm huy động vốn; Phạt tiền (khi không áp dụng là hình phạt chính)

CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP

- Tịch thu vật và tiền bạc trực tiếp liên quan đến tội phạm
- Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi
- Khôi phục lại tình trạng ban đầu
- Thực hiện 1 số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra.

Các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự

- Sự kiện bất ngờ (Điều 20)
- Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự (Điều 21)
- Phòng vệ chính đáng (Điều 22)
- Tình thế cấp thiết (Điều 23)
- Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội (Điều 24)
- Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ (Điều 25)
- Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc cấp trên (Điều 26)

Các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự

Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong những căn cứ sau
a. Khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa;
b. Khi có quyết định đại xá.

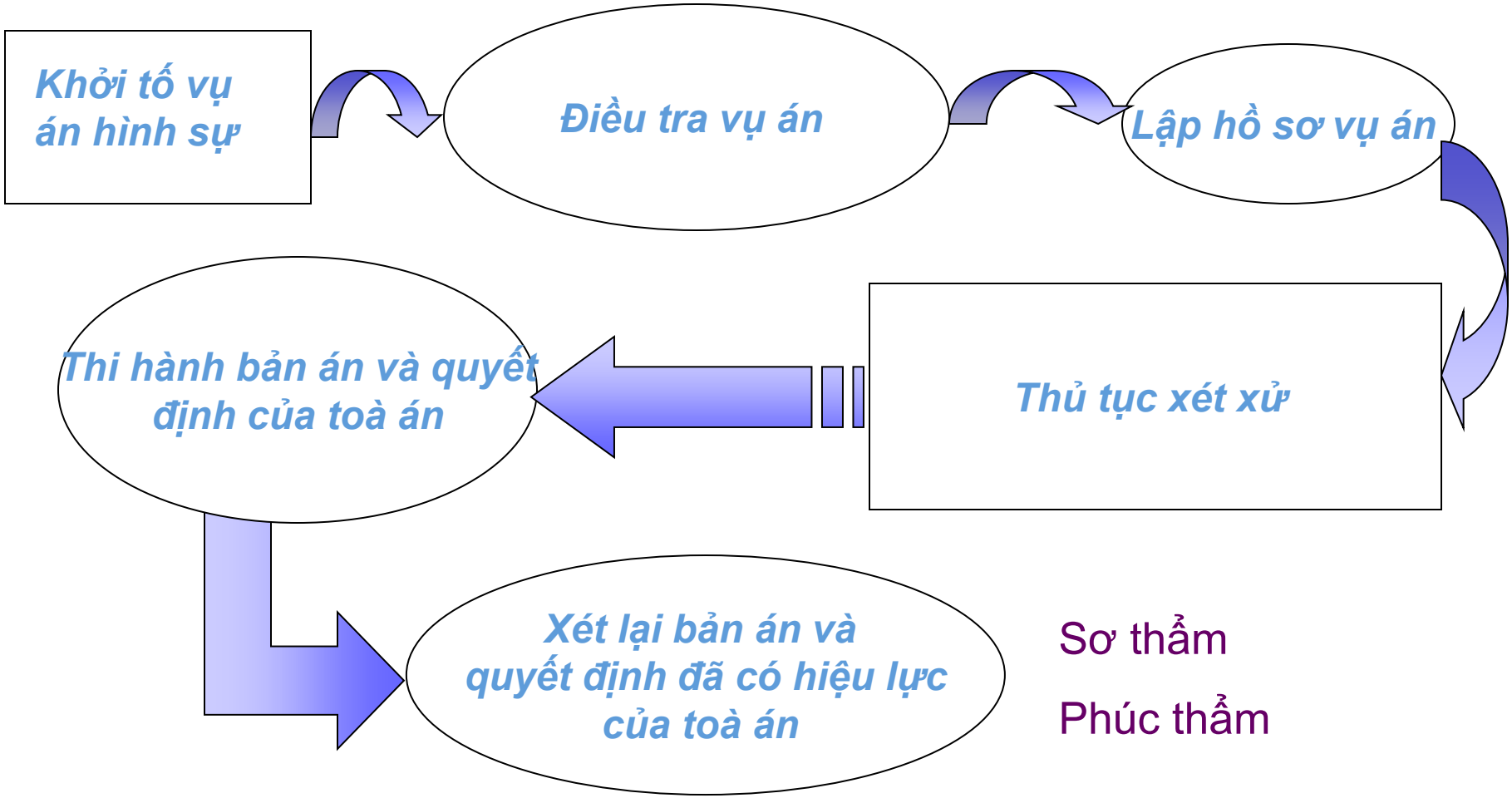
Người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong các căn cứ sau đây:
a.Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa;
b. Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa;
c. Người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận.
Người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác và được người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự

LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ



Luật tố tụng hình sự là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong qúa trình khởi tố, điều tra, xét xử và thi hành án hình sự.

Các giai đoạn giải quyết vụ án hình sự



Chương 8
Luật lao động

Luật lao động

Khái niệm:

Là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động.

Đối tượng điều chỉnh

Nhóm quan hệ lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động

Nhóm quan hệ xã hội liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động

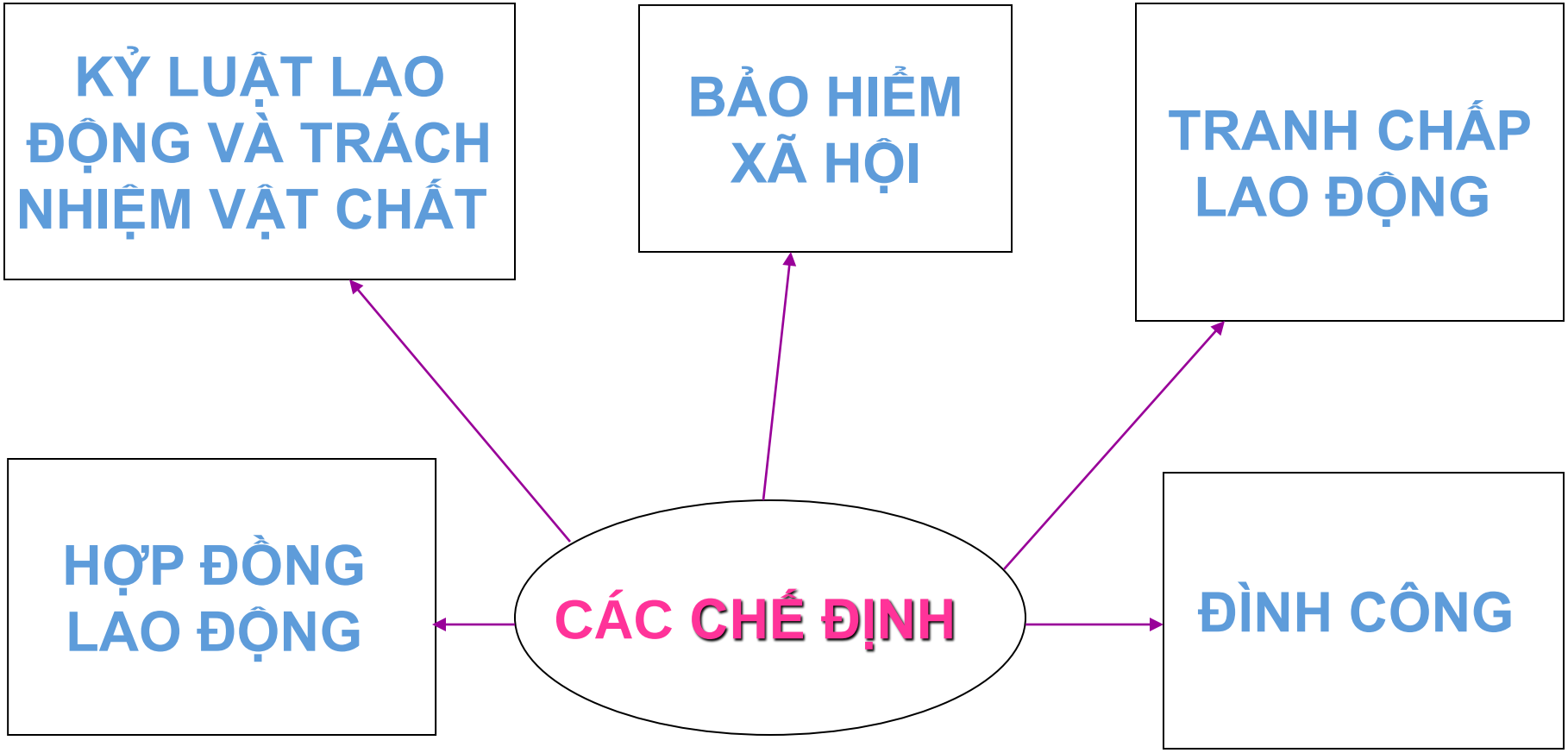
Phương pháp điều chỉnh

Phương pháp thoả thuận

Phương pháp mệnh lệnh

Sự tham gia của công đoàn

MỘT SỐ CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LUẬT LAO ĐỘNG



Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Hợp đồng lao động

Các loại hợp đồng lao động

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
- Hợp đồng lao động xác định thời hạn (từ 12 tháng đến 36 tháng).

Hình thức của hợp đồng lao động

- Bằng văn bản
- Bằng lời nói
- Bằng thông điệp dữ liệu (HĐLĐ điện tử)

Sự chấm dứt Hợp đồng lao động

SỰ CHẤM DỨT HĐLĐ HỢP PHÁP	SỰ CHẤM DỨT HĐLĐ BẤT HỢP PHÁP
-Các trường hợp hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt - Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp pháp	Sự chấm dứt hợp đồng không hợp pháp xảy ra khi các bên bãi ước không có lí do chính đáng, không đúng pháp luật.

Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Kỷ luật lao động

Là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động

- Khiển trách
- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng hoặc cách chức;
- Sa thải

Các trường hợp áp dụng Kỷ luật sa thải

- Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vikhác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp.
- Người lao động bị xử lý kỷ luật, kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm
- Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng.

Trách nhiệm vật chất

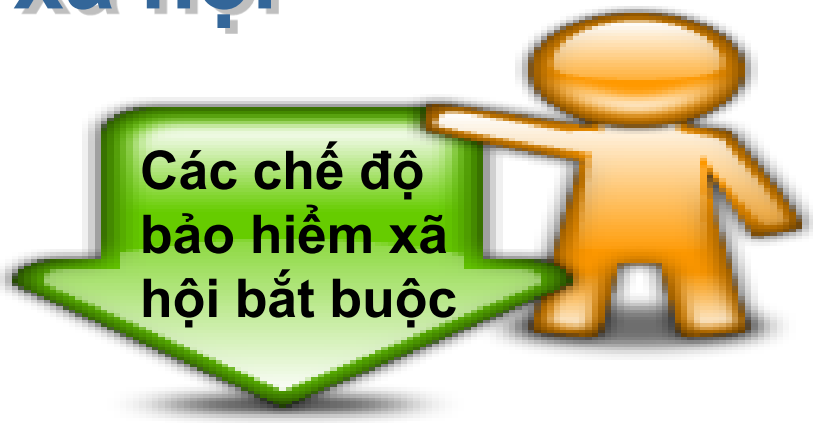
Là trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi vô ý mất mát, hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của doanh nghiệp.

Bảo hiểm xã hội



Khái niệm

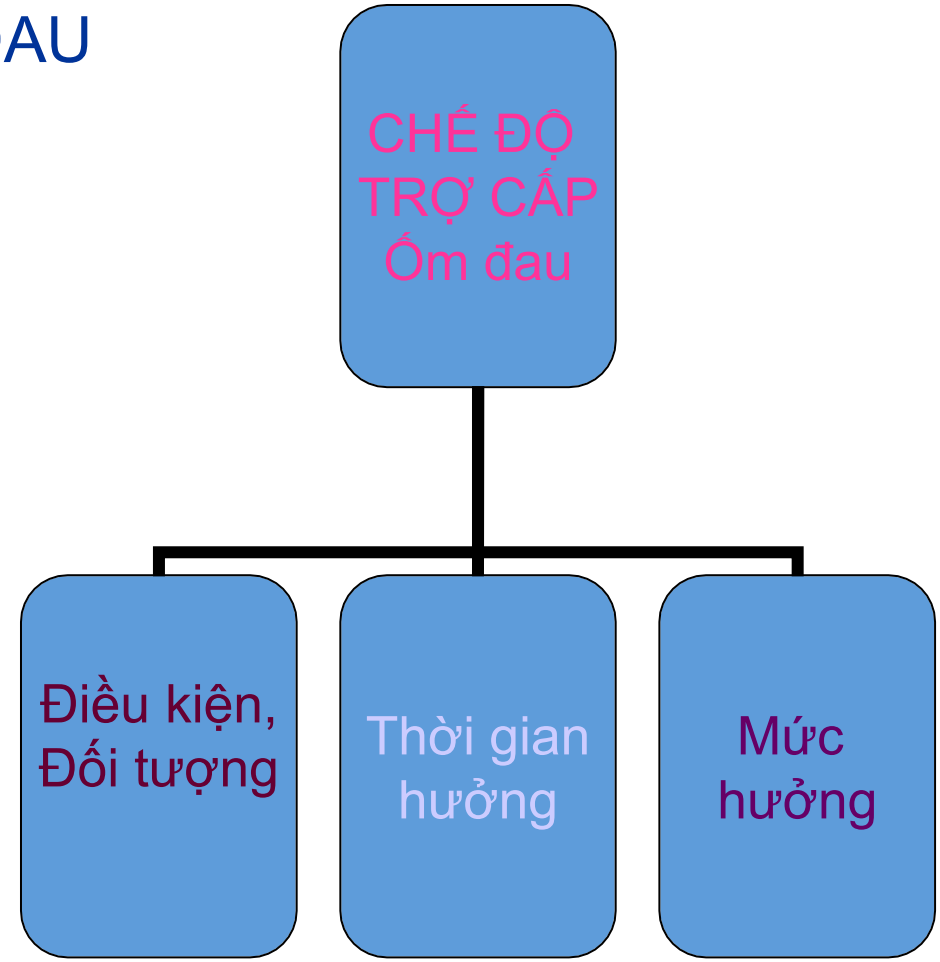
Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề ngiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm



- Chế độ trợ cấp ốm đau.
- Chế độ trợ cấp thai sản.
- Chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
- Chế độ trợ cấp hưu trí:
- Chế độ tử tuất

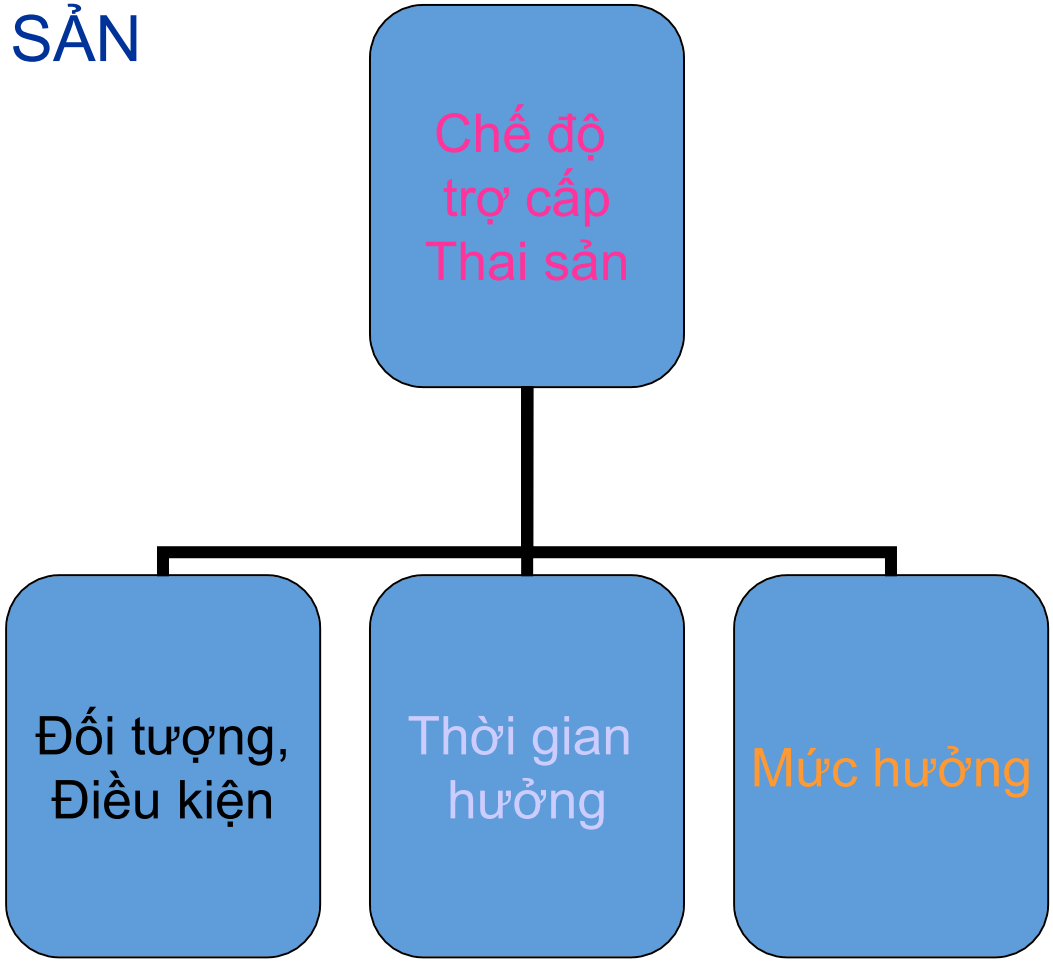
CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ỐM ĐAU





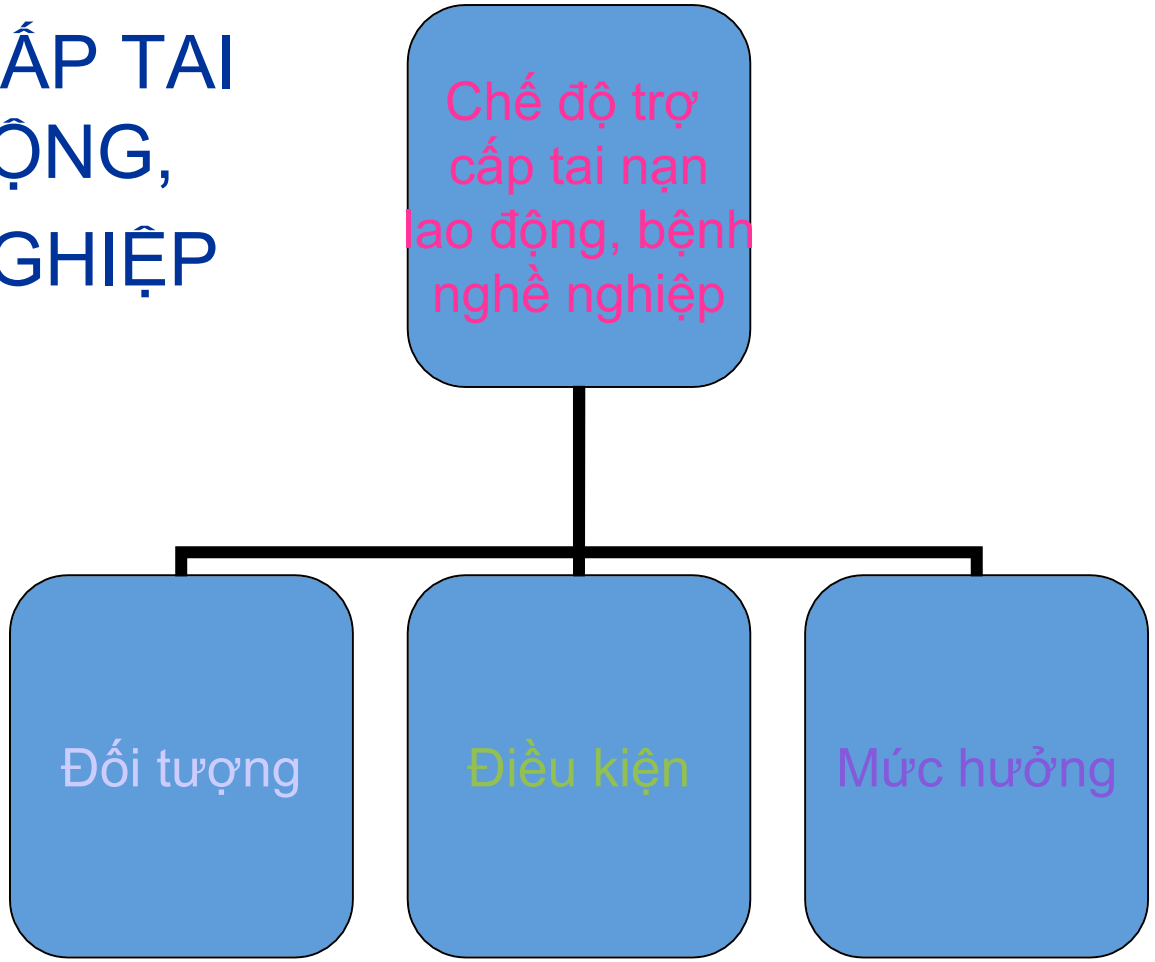
CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THAI SẢN





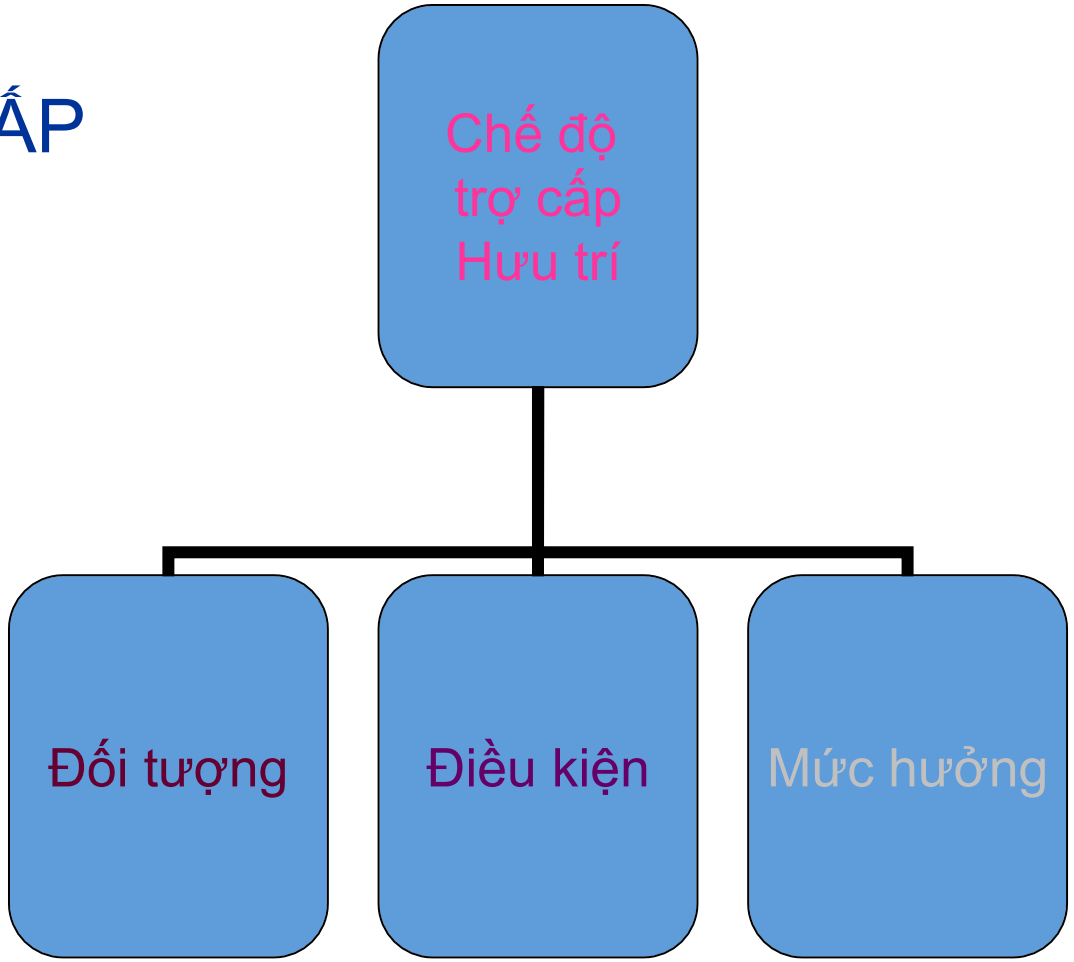
CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP





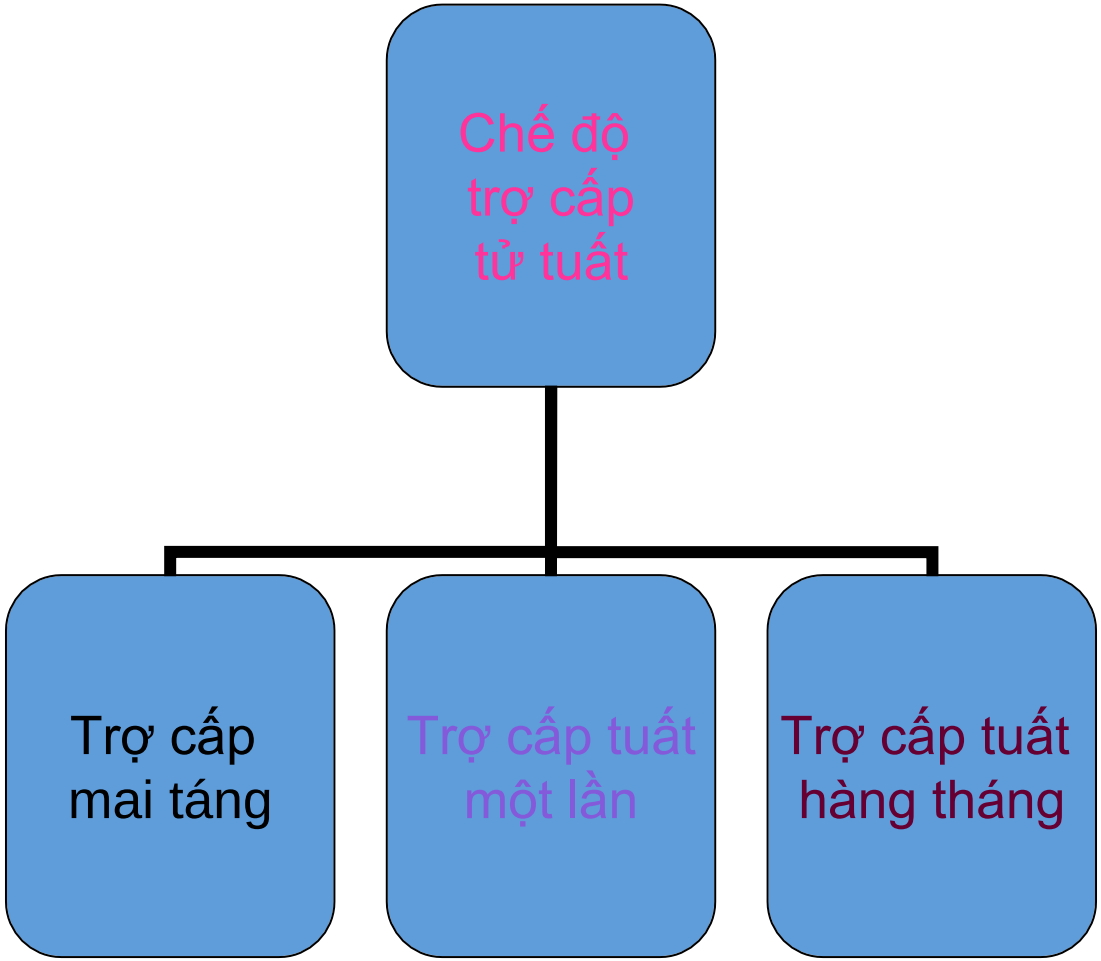
CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HƯU TRÍ





CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TỬ TUẤT





TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Được hiểu là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề



CÁC LOẠI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Tranh chấp lao động tập thể



Tranh chấp lao động cá nhân

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN



Hoà giải viên lao động

↓

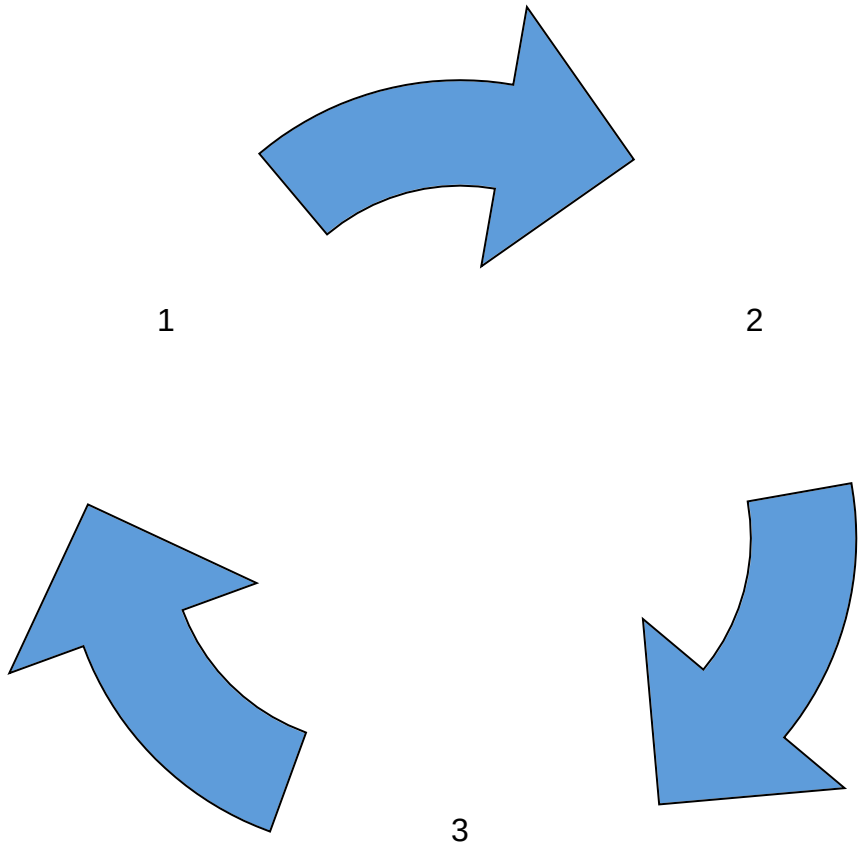
Hội đồng trọng tài lao động

↓

Toà án nhân dân

TRÌNH TỰ HOÀ GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN:

- Tiến hành hoà giải chậm nhất 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hoà giải.
- Phải có mặt 2 bên tranh chấp hoặc đại diện được ủy quyền.
- Lập biên bản hoà giải thành và biên bản hoà giải không thành có chữ ký của các bên.



THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ

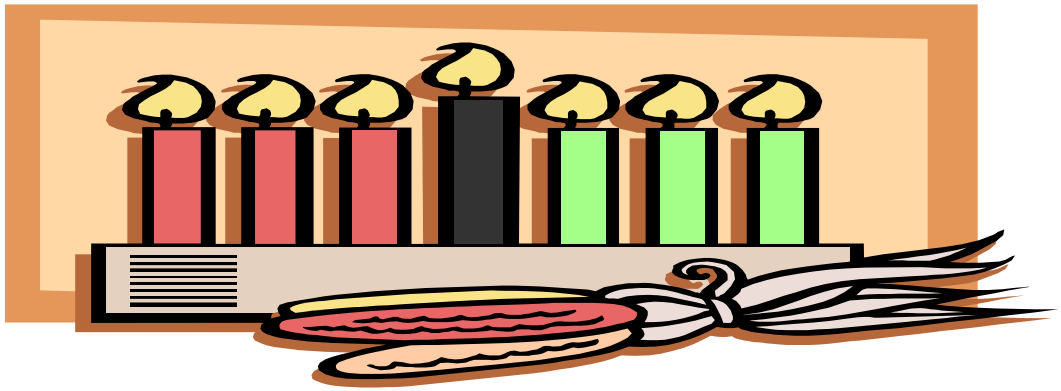
Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động

Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh

Toà án nhân dân

TRÌNH TỰ HOÀ GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ:

- Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động hoà giải sau 7 này kể từ ngày nhận đơn yêu cầu hoà giải.
- Lập biên bản hoà giải thành và hoà giải không thành có chữ ký của các bên.



Hội đồng trọng tài lao động tỉnh hoà giải trong 10 ngày kể từ ngày nhận đơn yêu cầu.

Đưa ra phương án hoà giải, có thể hoà giải thành và hoà giải không thành.

Khi hoà giải không thành, Hội đồng trọng tài lao động giải quyết vụ tranh chấp và thông báo cho hai bên

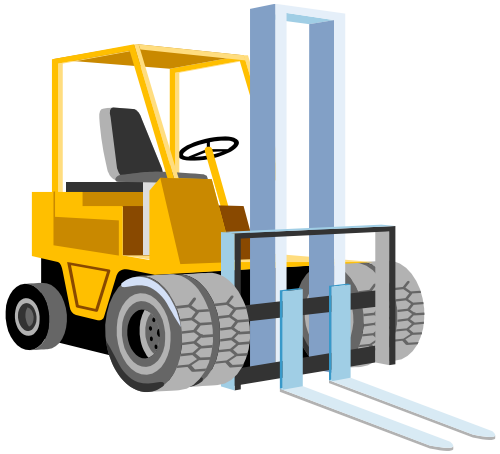


Khi tập thể người lao động không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài họ có quyền:

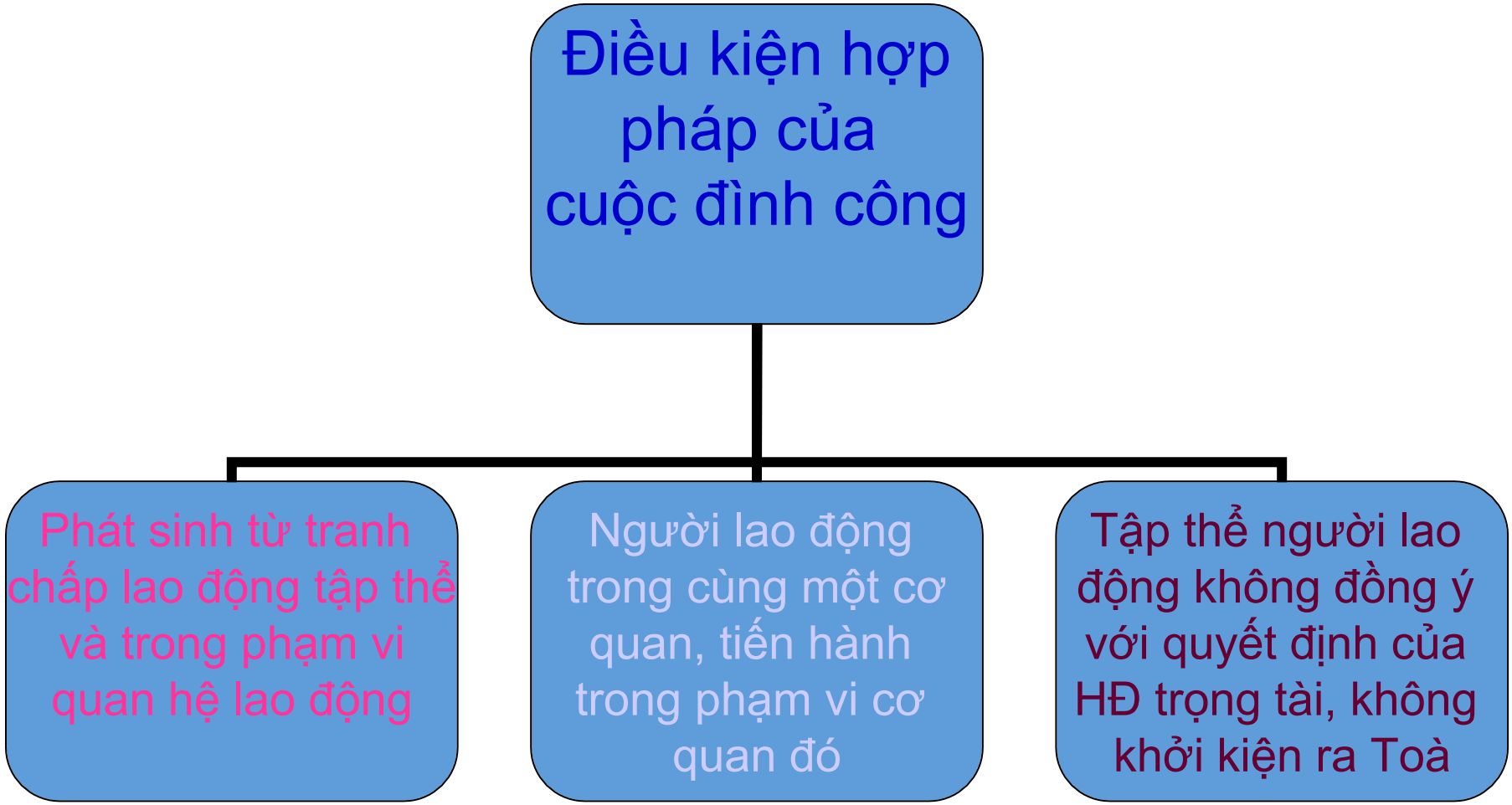
- Gửi đơn lên Toà án
- Đình công



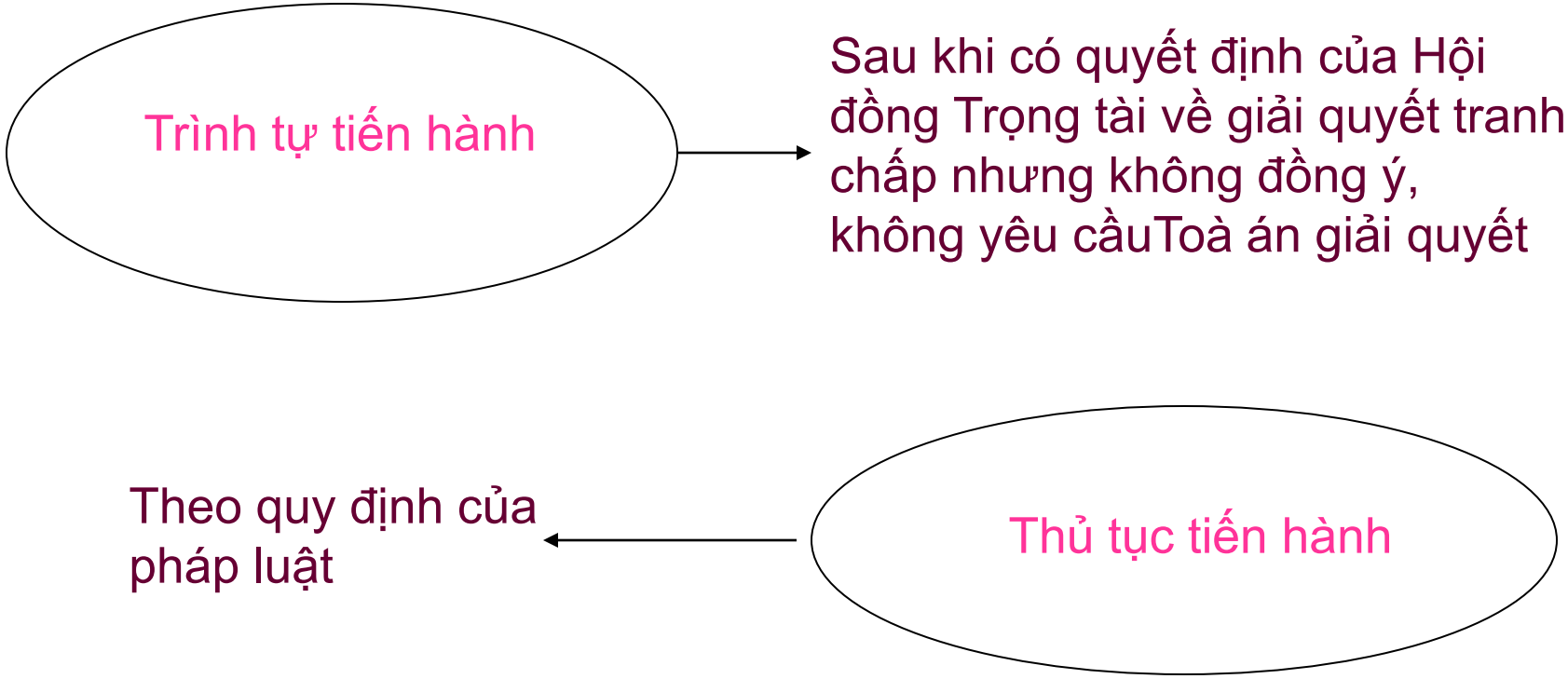
Đình công là đỉnh cao của tranh chấp lao động tập thể, thể hiện ở sự ngừng việc của tập thể người lao động nhằm gây sức ép buộc người sử dụng lao động phải đáp ứng những yêu sách nào đó



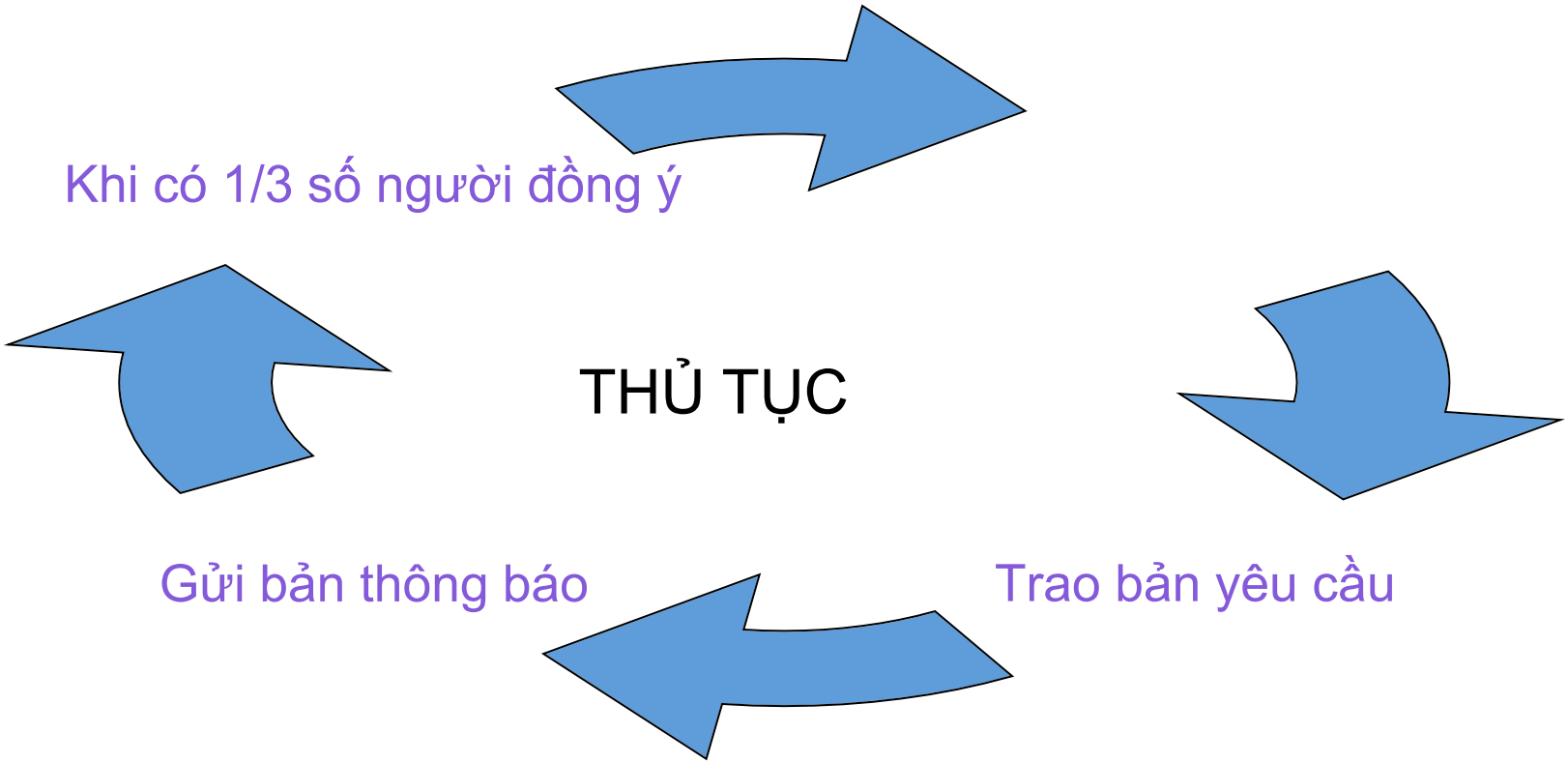



Điều kiện hợp pháp của cuộc đình công
Phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể và trong phạm vi quan hệ lao động
Người lao động trong cùng một cơ quan, tiến hành trong phạm vi cơ quan đó
Tập thể người lao động không đồng ý với quyết định của HĐ trọng tài, không khởi kiện ra Toà

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐÌNH CÔNG



THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐÌNH CÔNG



Chương 9
Luật kinh doanh

LUẬT KINH DOANH

Đối tượng điều chỉnh

1- Nhóm quan hệ quản lý kinh tế

2- Quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

3- Quan hệ kinh tế phát sinh trong nội bộ một số doanh nghiệp

Phương pháp điều chỉnh

1- Phương pháp mệnh lệnh

Được sử dụng chủ yếu để điều chỉnh nhóm quan hệ quản lý kinh tế giữa các chủ thể bất bình đẳng với nhau

2- Phương pháp thoả thuận:

Được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh giữa các chủ thể bình đẳng với nhau

CÁC LOẠI DOANH NGHIỆP

- Doanh nghiệp nhà nước
- Công ty cổ phần
- Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
- Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
- Công ty hợp danh
- Doanh nghiệp tư nhân
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tranh chấp trong kinh doanh

Tranh chấp trong kinh doanh

Tranh chấp kinh tế là những bất đồng giữa các chủ thể phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình. Nó là những tranh chấp nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

CÁC HÌNH THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH

- ***Thương lượng***
- ***Hoà giải***
- ***Trọng tài***
- ***Toà án***

Phá sản doanh nghiệp

Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong kinh doanh, sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn

Trình tự thủ tục phá sản

- Nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
- Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh
- Thủ tục thanh lý tài sản
- Tuyên bố DN, HTX bị phá sản